



PUTUSAN

Nomor 585 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NITA RIA ANGKASA , S.H., M.H.**
binti YURSAN;

Tempat Lahir : Sido Mulyo, Lampung Selatan;

Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/10 April 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangun Kusumo Gang
Melati Nomor 128, Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung dan
Jalan R.A. Basid Gang Kemuning 8
Nomor 01, Kecamatan Sinar Semendo
Labuhan Dakam, Kota Bandar
Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 6 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nita Ria Angkasa, S.H., M.H. binti Yursan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran tertulis" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nita Ria Angkasa, S.H., M.H. binti Yursan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 8/LF-NA-A&LC/II/2015, tanggal 28 Januari 2015, perihal: Laporan dan Klarifikasi Surat Berlogo Law Firm Of Nitaria Angkasa, S.H.,M.H. & Partners yang ditandatangani oleh Nitaria Angkasa, S.H.,M.H;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor 01/LF-NA-A&LC/II/2015, tanggal 13 Februari 2015, perihal: Laporan dan Klarifikasi Surat Berlogo Law Firm Of Nitaria Angkasa, S.H.,M.H. & Partners yang ditanda tangani oleh Nitaria Angkasa, S.H.,M.H;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Law Firm Of Nitaria Angkasa, S.H.,M.H & Partners, tanggal 26 Maret 2015, Perihal: Permohonan maaf;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Peradi Nomor 025-B.DPC.Peradi.BL.VIII.2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Tindak Lanjut Pengaduan;
 - 5) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Mata Kuliah/sks. H. Acara Peradilan Agama yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Progam Studi H. Pembuktian Perdata yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;
 - 7) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi H. Acara Peradilan Agama yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Daftar Tunjangan Dosen LB BER NIDN FH Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2014/2015 bulan Agustus Tahun 2015;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Rillo Bellado, tanggal 23 Agustus 2016;
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Rahmat Hadi Saputra, tanggal 30 Agustus 2016;
 - 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Hary Rachmadi, tanggal 9 September 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk, tanggal 18 Oktober 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NITA RIA ANGKASA, S.H.,M.H. binti YURSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Menista dengan tulisan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan bukti surat berupa:
 -) 1 (satu) eksaplar Surat Nomor 8/LF-NA-A&LC/II/2015, tanggal 28 Januari 2015, Perihal: Laporan dan Klarifikasi;
 -) 1 (satu) eksaplar Surat Nomor 01/LF-NA-A&LC/II/2015, tanggal 13 Februari 2015, Perihal: Laporan dan Klarifikasi;
 -) 1 (satu) lembar Surat LAW FIRM OF NITARIA ANGKASA, S.H.,M.H & PARTNERS, tanggal 26 Maret 2015, Perihal: Permohonan Maaf;
 -) 1 (satu) lembar Surat PERADI Nomor 025-B.DPC.PERADI.BL.VIII.2015, tanggal 13 Agustus 2015. Perihal: Tindak Lanjut Pengaduan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Mata Kuliah/sks H. Acara Peradilan Agama, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;
-) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi H. Pembuktian Perdata, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;
-) 1 (satu) lembar Jurnal Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Metro, Program Studi H. Acara Peradilan Agama, yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015;
-) 1 (satu) lembar Daftar Tunjangan Dosen LB BER NIDN FH Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2014/2015 bulan Agustus Tahun 2015;
-) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Rillo Bellado, tanggal 23 Agustus 2016;
-) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Rahmat Hadi Saputra, tanggal 30 Agustus 2016;
-) 1 (satu) lembar Berita Acara Perbaikan Nilai Mahasiswa atas nama Hary Rachmadi, tanggal 9 September 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

dan bukti surat, berupa:

-) Fotokopi surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2015 dari Suwandi dan kawan-kawan kepada Terdakwa selaku pengacaranya;
-) Fotokopi surat kuasa khusus dari Solekul Hadi kepada Terdakwa selaku pengacaranya;
-) Fotokopi surat tulisan tangan dari Solichin kepada Terdakwa kuasa hukum Supriyadi Cs;
-) Fotokopi faximil dari Solichin kepada Terdakwa;
-) Fotokopi surat dari Supriyadi dan kawan-kawan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2015;
-) Fotokopi surat tanggal 28 Januari yang tidak ditandatangani dari Terdakwa kepada Kapolda Lampung;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Fotokopi Surat kepada Kapolda Lampung, tanpa tanda tangan dan tanggal;
 -) Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa selaku kuasa hukum Jayadi dengan Barita Uli Siregar selaku kuasa hukum dari Ronald Wijaya dan Wilson. S.E pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015;
 -) Fotokopi Berita Acara Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan dengan Saudara Wilson Nomor 35/IST/IX/2015 pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015;
 -) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang dari Saudara Solekul Hadi dan kawan-kawan kepada Saudara Ronald Wijaya/Wilson;
 -) Fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bapak Solekul Hadi, dan kawan-kawan kepada Barita Uli Siregar, pada tanggal 2 Desember 2015;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 112/PID/2017/PT TJK, tanggal 19 Februari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Kasasi/2018/PN.Tjk. *juncto* Nomor 112/PID/2017/PT TJK *juncto* Nomor 464/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Maret 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti* sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dan dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi;
- Bahwa terhadap Putusan *judex facti* Terdakwa mengajukan kasasi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi yaitu di mana *judex facti* Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri dijadikan pertimbangan tersendiri oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi adalah dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan



pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri dan bukan salah menerapkan hukum;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai surat yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah bukan Terdakwa yang membuat, alasan demikian tidak dapat dibenarkan, yang bertanggung jawab tentang suatu surat yang bertanda tangan adalah yang bertanggung jawab, tidak melimpahkan kepada staf/orang yang membuatnya;
- Bahwa alasan yang demikian adalah bukan alasan kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NITA RIA ANGKASA, S.H., M.H. binti YURSAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 585 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)